

AEGIS CRM TECNOLOGIA

CNPJ 67.155.126/0001-06 · develop.ags@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO SAAS PLANO ENTERPRISE — MODALIDADE MENSAL

REGIME JURÍDICO:	Empresarial B2B — Código Civil Art. 421-A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019)
LICENCIANTE:	AEGIS CRM TECNOLOGIA · CNPJ 67.155.126/0001-06 · Endereço a definir
CONTATO / DPO:	develop.ags@gmail.com (Suporte · Vendas · Encarregado LGPD)
PLANO / MODO:	Enterprise — Mensal
VALOR:	R\$ 2.997,00/mês — faturado mensalmente, a cada 30 dias
TRIAL GRATUITO:	7 (sete) dias corridos — cancelamento sem ônus durante o período de teste

CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES E DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO

- 1.1. LICENCIANTE: AEGIS CRM TECNOLOGIA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 67.155.126/0001-06, endereço a definir, e-mail develop.ags@gmail.com, doravante denominada "LICENCIANTE" ou "AEGIS CRM".
- 1.2. CONTRATANTE: Pessoa jurídica regularmente constituída, com CNPJ ativo, qualificada no formulário de cadastro e aceite eletrônico na Plataforma, doravante denominada "CONTRATANTE" ou "LICENCIADA".
- 1.3. ENQUADRAMENTO B2B (CC Art. 421-A): A CONTRATANTE declara que é pessoa jurídica e que a contratação do Aegis CRM destina-se como INSUMO PRODUTIVO COMERCIAL E FERRAMENTA DE GESTÃO DE VENDAS, operando sob a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e os Arts. 421 e 421-A do Código Civil, com presunção de paridade e simetria — afastada a incidência do CDC (Lei nº 8.078/1990).

Fund.: CC Arts. 421, 421-A; Lei nº 13.874/2019; STJ AgInt no AREsp 1.637.288/SP.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E DA LICENÇA SAAS

- 2.1. Constitui objeto deste Contrato a concessão de licença de uso temporária, revogável, não exclusiva, intransferível e sem sublicenciamento do software Aegis CRM na modalidade SaaS, nos limites do PLANO ENTERPRISE — MENSAL.
- 2.2. A licença restringe-se ao acesso operacional via navegadores e APIs oficiais — não inclui cessão de código-fonte, marcas, patentes ou quaisquer direitos de propriedade intelectual da LICENCIANTE. (Lei nº 9.609/1998, Arts. 1º, 2º e 9º; STF ADIs 5659 e 5658).

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS ESPECIFICAÇÕES DO PLANO ENTERPRISE

- 3.1. A licença ativa confere à CONTRATANTE os seguintes módulos e limites no PLANO ENTERPRISE — MENSAL:

- Usuários, operadores e administradores ilimitados;
- Funis de vendas ilimitados (até 25 etapas por funil);
- 20 conexões WhatsApp em Cluster WAHA multi-nó com balanceamento de carga;
- Warmup avançado anti-banimento para alto volume de disparos;
- Agentes autônomos de IA ilimitados e mais de 5.000.000 tokens/mês;
- BYOK (Bring Your Own Key): OpenAI, Anthropic Claude e Google Gemini;
- Few-Shot Learning ativo — treinamento com histórico real de conversas;
- Orquestrador cognitivo de 6 camadas com governança e transbordo customizáveis;
- Workflows ilimitados com 17 ações nativas, webhooks externos e ferramentas;
- API REST completa (leitura e escrita) e Webhooks ilimitados;
- White-Label integral: marca, domínio, logotipo, favicon e e-mails SMTP;
- SSO (Single Sign-On) com perfis de permissão granulares;

- Relatório de ROI de IA, logs de auditoria imutáveis e conformidade LGPD;
- Cláusula arbitral e DPA (Data Processing Agreement) customizado.

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO, FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1. A CONTRATANTE pagará à LICENCIANTE a quantia de R\$ 2.997,00 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais) mensais, faturada mensalmente, a cada 30 (trinta) dias corridos.
- 4.2. Pagamento via cartão de crédito corporativo ou fatura bancária/Pix com vencimento no primeiro dia de cada ciclo.
- 4.3. MORA: O atraso sujeitará a CONTRATANTE a multa moratória de 2%, juros de 1%/mês pro-rata die e correção pelo IPCA/IBGE (CC Arts. 394 e 395).
- 4.4. SUSPENSÃO: Inadimplência superior a 5 dias úteis autoriza suspensão do tenant (CC Art. 476 — Exceção do Contrato Não Cumprido), sem prejuízo da cobrança integral.
- 4.5. REAJUSTE ANUAL: Valores reajustados a cada 12 meses pelo IPCA/IBGE, com notificação prévia de 30 dias.

CLÁUSULA QUINTA — DO TRIAL GRATUITO, CANCELAMENTO E RESCISÃO

- 5.1. TRIAL GRATUITO: A CONTRATANTE dispõe de 7 (sete) dias corridos de teste gratuito. Cancelamento dentro do trial: sem qualquer cobrança.
- 5.2. POLÍTICA DE CANCELAMENTO: Sem fidelidade: sem multa rescisória. Aviso prévio de 30 dias obrigatório. Janela de exportação de dados de 60 dias após encerramento.
- 5.3. CLÁUSULA PENAL: Inexiste multa rescisória no plano mensal Enterprise.
- 5.4. JANELA DE EXPORTAÇÃO (LGPD Art. 16): Após o encerramento, a CONTRATANTE terá 60 (sessenta) dias para exportar sua base de dados (CSV/JSON). Decorrido o prazo, os dados serão eliminados definitivamente.

Fund.: CC Arts. 473, 599, 603; LGPD Art. 16; Marco Civil da Internet, Art. 7º, X.

CLÁUSULA SEXTA — DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL

- 6.1. Vigência mensal — renovação automática a cada 30 dias. Cancelamento com aviso prévio de 30 dias, sem multa. Janela de exportação de dados de 60 dias garantida.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO NÍVEL DE SERVIÇO (SLA 99,5%) E SERVICE CREDITS

- 7.1. SUPORTE TÉCNICO: SLA contratual: resposta em até 4 h úteis. Suporte VIP 24/7 (WhatsApp e telefone). Gerente de Conta Dedicado. Onboarding corporativo (3 sessões técnicas).
- 7.2. DISPONIBILIDADE: A LICENCIANTE garante uptime mensal mínimo de 99,5%, excluídas manutenções programadas (avisadas com 24 h) e falhas de terceiros (AWS, Meta/WhatsApp, OpenAI, Anthropic).
- 7.3. SERVICE CREDITS (remédio exclusivo):
- Disponibilidade 99,0%–99,49%: crédito de 5% na fatura seguinte;
 - Disponibilidade 95,0%–98,99%: crédito de 15% na fatura seguinte;
 - Disponibilidade abaixo de 95,0%: crédito de 25% na fatura seguinte.
- 7.4. Os Service Credits são a ÚNICA compensação financeira por indisponibilidade — vedadas indenizações paralelas (CC Art. 421-A, I e II).

Fund.: CC Arts. 389, 393, 421-A; LC nº 116/2003.

CLÁUSULA OITAVA — DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE — LIABILITY CAP

- 8.1. TETO DE INDENIZAÇÃO (LIABILITY CAP): A responsabilidade civil total da LICENCIANTE limita-se a 12 (doze) mensalidades do Plano Enterprise vigentes à época do evento danoso (CC Art. 421-A, II).
- 8.2. EXCLUSÃO DE DANOS INDIRETOS: A LICENCIANTE não responde por lucros cessantes, perda de oportunidade, danos reputacionais ou quaisquer danos indiretos (CC Arts. 402 e 403).
- 8.3. EXCEÇÃO: As limitações não se aplicam a dolo ou culpa grave comprovados por decisão judicial transitada em julgado.

Fund.: CC Arts. 186, 393, 402, 403 e 421-A, II; STJ AgInt no AREsp 1.637.288/SP.

CLÁUSULA NONA — DO USO DE IA E REGRA HUMAN-IN-THE-LOOP (HITL)

9.1. NATUREZA PROBABILÍSTICA: Os recursos de IA (Agentes, Copilot, RAG, Transcrição e Análise de Sentimento) operam por inferência estocástica. A LICENCIANTE não garante infalibilidade dos outputs gerados pela IA.

9.2. HITL COMPULSÓRIO: A CONTRATANTE obriga-se a manter SUPERVISÃO HUMANA OBRIGATÓRIA sobre todas as propostas, cotações, orçamentos e compromissos gerados pela IA antes de sua transmissão ou formalização definitiva.

9.3. ISENÇÃO POR ALUCINAÇÕES: A LICENCIANTE isenta-se de responsabilidade por erros, preços incorretos ou declarações equivocadas gerados pela IA e enviados sem validação humana prévia da CONTRATANTE.

9.4. TOKENS: Esgotada a franquia mensal, o serviço de IA será pausado até o próximo ciclo ou aquisição de pacote adicional. No Enterprise, a modalidade BYOK permite uso de chaves de API próprias junto a fornecedores externos.

Fund.: CC Art. 422; Lei nº 9.609/1998; LGPD Art. 20; PL 2.338/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA — DA INTEGRAÇÃO COM WHATSAPP E SERVIÇOS DE TERCEIROS

10.1. A CONTRATANTE deve usar o canal WhatsApp em conformidade com as políticas da Meta Inc., respondendo exclusivamente por bloqueios ou banimentos de chips causados por spam ou envio em massa não consentido.

10.2. ISENÇÃO (Marco Civil, Art. 19 — Lei nº 12.965/2014): A LICENCIANTE atua como Provedor de Aplicações de Internet e não responde pelo conteúdo das mensagens, áudios e arquivos trafegados pela CONTRATANTE com seus clientes finais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) E DO DPA

11.1. PAPÉIS (LGPD): A CONTRATANTE é CONTROLADORA dos dados de leads e clientes armazenados na Plataforma. A LICENCIANTE é OPERADORA, tratando tais dados exclusivamente para prestação do serviço.

11.2. VEDAÇÃO A DADOS SENSÍVEIS: Proibida a inserção de dados sensíveis (LGPD Art. 11) sem base legal. Violações são de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE (CC Art. 934).

11.3. SEGURANÇA: Dados trafegados com criptografia TLS 1.3 e armazenados com AES-256-GCM. Infraestrutura AWS com Cláusulas-Padrão Contratuais (Resolução CD/ANPD nº 19/2024).

11.4. VEDAÇÃO A TREINAMENTO DE LLMs: Proibido à LICENCIANTE usar dados, arquivos ou histórico de conversas da CONTRATANTE para treinar modelos de IA públicos de terceiros.

11.5. NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES: Confirmado incidente relevante, a LICENCIANTE notificará a CONTRATANTE em até 48 h úteis (LGPD Art. 48 c/c Resolução ANPD nº 15/2024).

Fund.: LGPD (Lei nº 13.709/2018), Arts. 5º, 7º, 37, 39, 46 e 48; Resolução ANPD nº 15/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE

12.1. PROPRIEDADE DA PLATAFORMA: Todo o código-fonte, arquitetura, marcas, metodologias e interfaces do Aegis CRM pertencem exclusivamente à LICENCIANTE (Leis nº 9.279/1996 e 9.609/1998). É vedado engenharia reversa, cópia ou uso para desenvolvimento de produtos concorrentes.

12.2. DADOS DO CLIENTE: A CONTRATANTE é proprietária exclusiva de todos os dados, leads e históricos inseridos em seu tenant.

12.3. CONFIDENCIALIDADE: As partes mantêm sigilo absoluto sobre informações estratégicas e operacionais trocadas durante o contrato, pelo prazo de 5 (cinco) anos após o encerramento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA INADIMPLÊNCIA, ANTI-CHARGEBACK E TÍTULO EXECUTIVO

13.1. SUSPENSÃO (CC Art. 476): Inadimplência superior a 5 dias úteis autoriza suspensão do acesso ao tenant, sem prejuízo da cobrança dos valores em atraso com encargos moratórios.

13.2. ANTI-CHARGEBACK: Vedada a contestação de débito legítimo junto à administradora de cartão sem prévia tentativa de solução amigável. Chargeback indevido autoriza suspensão imediata, inclusão em órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC) e cobrança de perdas e danos.

13.3. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPC Art. 784, III): Este Contrato, celebrado eletronicamente com aceite registrado em audit trail (Lei nº 14.063/2020), acompanhado das faturas inadimplidas, constitui TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, apto a instruir execução direta de quantia certa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO FORO E SOLUÇÃO DE CONFLITOS

- 14.1. FORO DE ELEIÇÃO: As partes elegem o FORO DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP como único competente para dirimir litígios deste Contrato, renunciando a qualquer outro (CPC Art. 63; STF Súmula 335).
- 14.2. MEDIAÇÃO PRÉVIA: Antes de qualquer ação judicial, as partes comprometem-se a buscar resolução amigável por notificação e reunião de conciliação no prazo de 15 dias úteis.
- 14.3. ARBITRAGEM (EXCLUSIVA ENTERPRISE): Mediante aditivo bilateral escrito, as partes poderão optar por arbitragem vinculante sob Câmara reconhecida em São Paulo/SP (Lei nº 9.307/1996).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 15.1. Este Contrato entra em vigor no aceite eletrônico e permanece válido pelo período do plano, renovando-se automaticamente salvo manifestação contrária.
- 15.2. ALTERAÇÕES: A LICENCIANTE pode atualizar os termos com notificação 30 dias antes. Ausência de discordância formal em 15 dias implica aceite tácito.
- 15.3. CESSÃO: A CONTRATANTE não pode ceder este Contrato sem autorização escrita prévia da LICENCIANTE. A LICENCIANTE pode ceder em fusão, aquisição ou reestruturação.
- 15.4. TOLERÂNCIA E NULIDADE PARCIAL: Tolerância a descumprimentos não constitui novação. Cláusula nula não invalida as demais (CC Arts. 360 e 421).
- 15.5. CANAIS OFICIAIS: Licenciante — develop.ags@gmail.com (Suporte · Vendas · DPO). Contratante — e-mail e dados fornecidos no cadastro.

Fund.: CC Arts. 290, 360 e 421; CPC Art. 63.

DECLARAÇÃO DE ACEITE ELETRÔNICO

A CONTRATANTE declara ter lido, compreendido e aceito integralmente todas as cláusulas e condições deste Contrato no ato de confirmação do cadastro eletrônico ou do primeiro pagamento. O aceite eletrônico registrado em audit trail na Plataforma constitui assinatura válida nos termos da Lei nº 14.063/2020.

LICENCIANTE

AEGIS CRM TECNOLOGIA · CNPJ 67.155.126/0001-06

CONTRATANTE

Razão Social / CNPJ — conforme cadastro

